

1513909-35.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158297/2020 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 12156058 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2455/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2158297 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513909-35.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513909-35.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158297/2020 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 12156058 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2455/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2158297 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAI COSTA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

RAI COSTA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, II, j, do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 30 de junho de 2020, por volta das 05h45min, em período de calamidade pública, nos termos do Decreto Estadual n. 64.879, de 20-03-2020, na Avenida Presidente Castelo Branco, 5200, Belém, nesta cidade e comarca de São Paulo, vendia e trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) porções de tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha (massa

líquida: 10.6g) e 13 invólucros plásticos, contendo cocaína (massa líquida: 6.9g), drogas estas que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.05 e laudo de constatação de fls. 06/09 (fls. 56/57).

O réu foi preso em flagrante (fls. 01) sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 35/38). Posteriormente, determinou-se a expedição de alvará de soltura em favor do acusado (fl. 72), diante de liminar concedida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do habeas corpus n.º 607143-SP (fls. 63/69).

A denúncia foi recebida (fls. 60/61)

O réu foi citado (fls. 77) e apresentou resposta à acusação (fls. 95/96), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 97).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ao passo que o réu foi declarado revel.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do fato para porte de entorpecentes para uso próprio. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal e o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 05, do laudo de constatação de fls. 06/09, do laudo pericial de fls. 99/101 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria do acusado.

O réu Rai Costa Silva não foi ouvido em juízo e, na delegacia, exerceu o direito constitucional ao silêncio (fls. 12).

O policial militar Arthur Costa Vieira afirmou que havia dois indivíduos próximos à favela do gato, onde há muito tráfico. Viu um passando algo pelo outro. Os dois empreenderam fuga, mas alcançaram o acusado. Com ele, encontraram maconha e cocaína, além de dinheiro. O réu aparentava ser morador de rua e usuário de crack, nada dizendo quando da abordagem. Ele disse ser usuário de crack, mas não disse usar maconha ou cocaína. Não chegaram a fazer campana. Não conseguiu ver se o acusado estava entregando droga ou recebendo dinheiro, mas estava em um ato de troca, com diversidade e quantidade considerável de entorpecente (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Rafaela Alves Farias, também policial militar, afirmou não se lembrar dos fatos e que, na região do Bom Retiro, há muitas ocorrências (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas, eis que não trazida, aos autos, qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade e a diversidade da droga, aliados à apreensão de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar a alegação de que a conduta do réu se amolda naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cumprasseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "vender" e "trazer consigo" 08 (oito) porções de tetrahidrocanabinol, com massa líquida de 10,6g, e 13 invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 6,9g.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Desse modo, fixo a pena-base em seu mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Também inexistem atenuantes. Assim, mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Lado outro, o réu se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituição que será especificada por ocasião da execução.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu RAI COSTA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviço a comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido.

Ausentes motivos para a decretação da prisão preventiva do réu, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em

favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA